

המועצה הארצית לתכנון ולבניה

פרוטוקול

ישיבה מספר 605

מיום שלישי ט' באדר התשע"ז, 7.3.17

הישיבה התקיימה ב"אכסניית בית וגן" רח' הפסגה 8, ירושלים

סדר יום ותוכן הפרוטוקול

1. אישור פרוטוקול
2. תמ"א 1: תכנית המתאר הארצית החדשה
3. תמ"א 2 / 4 / א / 2: מחלף כניסה מערבי לנמל התעופה בן גוריון
4. תמ"א 16 / ה / 2 / 1: אתר פסולת "אפעה"
5. תמ"א 10 / ד / 6 / 1: תחנת הכוח אתגל אשדוד
6. ישוב חדש שבי דרום
- תמ"מ 4 / 14 / 23 / 8: שבי דרום
7. תקנות התכנון והבניה

1. **שר האוצר או נציגו- יו"ר:**
 - ☐ אביגדור יצחקי- יו"ר המועצה הארצית
 2. **שלושה עשר חברי ממשלה או נציגיהם:**
 - א. שר האוצר:**
 - ☐ ערן ניצן- נציג השר
 - ☐ דוד בלוח- מ"מ
 - ☐ יאיר פינס- מ"מ
 - ☐ עדי חכמון- מ"מ
 - ב. שר להגנת הסביבה:**
 - ☐ ישראל דנציגר- נציג השר
 - ☐ מנחם זלוצקי- מ"מ
 - ☒ שחר סולר- מ"מ
 - ☐ יואב צלניקר- מ"מ
 - ☐ רם אלמוג- מ"מ
 - ☐ אילה גלדמן- מ"מ
 - ☐ בני פירסט- מ"מ
 - ג. שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים:**
 - ☐ דורית הוכנר- נציגת השר
 - ☒ איגור סטפנסקי- מ"מ
 - ☐ יוסי וירצבורגר- מ"מ
 - ☒ שירלי לוי- מ"מ
 - ☐ אוראל מאיר- מ"מ
 - ☒ אריאל פרינץ- מ"מ
 - ☒ נתן שוברט- מ"מ (מטעם שר התקשורת)
 - ד. שר הביטחון:**
 - ☒ ראם חממי- נציג השר
 - ☒ מיכל אריאל- מ"מ
 - ה. שר הבריאות:**
 - ☒ דוד ויינברג- נציג השר
 - ☐ גרגורי רודשטיין- מ"מ
 - ☐ עירית חן- מ"מ
 - ☐ עמיר יצחקי- מ"מ
 - ו. ראש הממשלה:**
 - ☐ גבי גולן- נציג ראש הממשלה
 - ☒ אבנר סעדון- מ"מ
 - ☐ זועבי איברהים- מ"מ
 - ☐ אורית פאסי- מ"מ
 - ☒ גלבע זינגר- מ"מ
 - ז. שר החקלאות:**
 - ☐ רות פרום אריאל- נציגת השר
 - ☒ רענן אמויאל- מ"מ
 - ☐ חגית ברנר- מ"מ
 - ☐ נטע פיינשטיין- מ"מ
 - ח. שרת המשפטים:**
 - ☐ אמי פלמור הרץ- נציג השר
 - ☐ שלומי הייזלר- מ"מ
 - ☐ מיכל ברדנשטיין- מ"מ
 - ☐ אורית קוטב- מ"מ
 - ☐ ארז קמיניץ- מ"מ
 - ☐ סילביה רביד- מ"מ
 - ☐ משה גולן- מ"מ
 - ☐ מיכל פליגלר- מ"מ
 - ☒ כרמית יוליס- מ"מ
 - ט. שר התחבורה:**
 - ☒ אורנה להמן- נציגת השר
 - ☐ פנחס ברגר- מ"מ
 - ☐ עירית שפרבר- מ"מ
 - ☐ יואל מאור- מ"מ
 - ☐ ירון שורר- מ"מ
 - ☐ אורית נבון- מ"מ
 - י. **שר הכלכלה:**
 - ☒ יגאל צרפתי- נציג השר
 - ☐ ענת בר כהן- מ"מ
 - ☐ רפי אלמליח- מ"מ (מטעם רשות מקרקעי ישראל)
 - יא. **שר הבינוי:**
 - ☐ אשל ארמוני- נציג השר
 - ☐ איילת קראוס- מ"מ
 - ☐ טלי הירש- שרמן- מ"מ
 - ☐ אילן טייכמן- מ"מ
 - ☒ שולמית גרטל- מ"מ
 - יב. **שר התיירות:**
 - ☐ כרמית פינץ- נציגת השר
 - יג. **שר הפנים:**
 - ☐ מרדכי כהן- נציג השר
 - ☐ רות יוסף- מ"מ
 13. **מנהל מינהל התכנון - מ"מ היו"ר:**
 - ☒ שירה ברנד- מ"מ
 - ☐ תמר כפיר- מ"מ
 - ☒ רותית מזר- מ"מ
 - ☐ אהוד יוסטמן- מ"מ
 - ☐ דורון דרוקמן- מ"מ
 - ☐ ירון טוראל- מ"מ
 - ☐ מנחם ארסלן- מ"מ
 - ☐ אילנה שפרן- מ"מ
 - ☐ נועה נאור- מ"מ
 - ☒ דרור לוינגר- מ"מ
 14. **בעל הכשרה מקצועית בענייני שיכון ובניה:**
 - ☐ עינת גנון- מ"מ
 - ☐ איילת קראוס- מ"מ
 - ☐ טלי הירש- שרמן- מ"מ
 - ☐ אילן טייכמן- מ"מ
 - ☐ שולמית גרטל- מ"מ
 15. **מנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים:**
 - ☐ שאול גולדשטיין- חבר
 - ☐ מודי אורון- מ"מ
 - ☐ ענת יציב- מ"מ
 - ☐ יובל פלד- מ"מ
 - ☒ הלל זוסמן- מ"מ
 - ☐ ניר אנגרט- מ"מ
 - ☐ יהודה רייך- מ"מ
 16. **ראשי העיריות ירושלים, תל אביב-יפו, חיפה ובאר שבע:**
 - א. ירושלים:**
 - ☐ ניר ברקת- חבר
 - ☐ מאיר תורג'מן- מ"מ
 - ב. תל אביב-יפו:**
 - ☐ רון חולדאי- חבר
 - ☐ דורון ספיר- מ"מ
 - ☐ אסף זמיר- מ"מ
 - ☐ מיטל להבי- מ"מ
 - ג. חיפה:**
 - ☐ יונה יהב- חבר
 - ☐ חדווה אלמוג- מ"מ
 - ☐ עידו שמשון- מ"מ
 - ד. באר שבע:**
 - ☐ רוביק דנילוביץ- חבר
 - ☐ טל אל על- מ"מ
 17. **ראשי שתי עיריות אחרות, שלוש מועצות מקומיות ושתי מועצות אזוריות:**
 - א. עיר 1:**
 - ☐ שמעון לנקרי (עכו)- חבר
 - ☐ אריה טל (טירת הכרמל)- מ"מ
 - ☐ משה פדלון (הרצליה)- מ"מ
- ב. **עיר 2:**
 - ☐ מאיר יצחק הלוי (אילת)- חבר
 - ☐ יוסף שבו (נס ציונה)- מ"מ
 - ☐ בנימין ביטון (דימונה)- מ"מ
 - ג. **מועצה מקומית 1:**
 - ☐ סאלח סולימאן (בועינה נוג'ידאת)- חבר
 - ☐ עאמר אבו מעמר (שגב שלום)- מ"מ
 - ☐ דוד אריאלי (קריית טבעון)- מ"מ
 - ד. **מועצה מקומית 2:**
 - ☐ יואל גמליאל (גדרה)- חבר
 - ☐ שמעון סויסה (חצור הגלילית)- מ"מ
 - ☐ אהרון דרור (גן יבנה)- מ"מ
 - ה. **מועצה מקומית 3:**
 - ☐ גויה כיוף (עוספיה)- חבר
 - ☐ מטאוע אבו עראר (ערערה בנגב)- מ"מ
 - ☐ ג'אבר חמוד (סאג'ור)- מ"מ
 - ו. **מועצה אזורית 1:**
 - ☐ עמיר ריטוב (לב השרון)- חבר
 - ☐ סופר עמית (מרום הגליל)- מ"מ
 - ☐ אשר אברגיל (שפיר)- מ"מ
 - ☐ יצחק יצחק (לב השרון)- מ"מ
 - ז. **מועצה אזורית 2:**
 - ☐ גדי ירקוני (אשכול)- חבר
 - ☐ אליהו מלכה (גולן)- מ"מ
 - ☒ שלמה אלימלך (גן רווח)- מ"מ
 8. **מהנדסים ואדריכלים:**
 - ☒ ברוך יוסקוביץ- חבר
 - ☐ סופיה אלדור- מ"מ
 - ☐ משה מרגלית- מ"מ
 - ☐ יחזקאל ברקוביץ
 9. **נציג ארגוני הנשים:**
 - ☐
 10. **נציג טכניון:**
 - ☐ אמנון פרנקל- חבר
 - ☐ עדנה שביב- מ"מ
 - ☐ ארזה צ'רצ'מן- מ"מ
 - ☐ אברהם זיאורו- מ"מ
 11. **נציג המוסדות המיישבים:**
 - ☒ אברהם צבי דובדבני- חבר
 12. **בעל הכשרה מקצועית בסוציולוגיה:**
 - ☒ מרים ביליג- מ"מ
 13. **ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה:**
 - ☐ איתמר בן דוד- חבר
 - ☒ אלי בן ארי- מ"מ
 - ☐ ניר פפאי- מ"מ
 - ☐ ענת הורוביץ הראל- מ"מ
 14. **נציג ארגון העוסק בנושאי חברה ורווחה:**
 - ☐
 15. **נציג הדור הצעיר:**
 - ☐ רועי רבר מונקה- חבר
 - ☐ יוסף חיים מזרחי- מ"מ
- משתתפים קבועים נוספים:**
- ☐ טל רשף- מזכיר המועצה הארצית
 - ☒ חן ויצמן- מזכירות המועצה הארצית
 - ☒ אפרת דון יחיאי- יועמ"ש המועצה הארצית
 - ☐ אור לוי- יועץ מטעם שמאות ממשלתית
 - ☐ מו פרוביזור- יועץ מטעם הרשות הממשלתית למים ולביוב
 - ☒ אורלי זיו- יועצת מטעם הרשות הממשלתית למים ולביוב
 - ☐ יקותיאל צבע- יועץ מטעם משרד הרווחה

הישיבה נפתחה במניין חוקי לפתיחת הישיבה עפ"י סעיף 42 לחוק התכנון והבניה

1. אישור פרוטוקול

מטרת הדיון: אישור פרוטוקול המועצה הארצית מס' 604 מיום 7.2.17

חברי מועצה נוכחים:	נוכחים נוספים:
גב' שירה ברנד, גב' רונית מזר, גב' אילנה שפרן, מנהלת מינהל התכנון	אורלי זיו, יועצת מטעם הרשות הממשלתית למים וביו
מר שחר סולר, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה	אפרת דון יחיא, יועצת משפטית למועצה הארצית, מינהל התכנון
גב' שירלי לוי, מ"מ נציגת שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים	יעל אדורם, יעל סילברמן, מינהל התכנון
גב' מיכל אריאל, מ"מ נציגת שר הביטחון	חן ויצמן, נריה גרינולד, מזכירות המועצה הארצית
מר דוד ויינברג, נציג שר הבריאות	
מר אבנר סעדון, מר גלבע זינגר, מ"מ נציג ראש הממשלה	
גב' אורנה להמן, נציגת שר התחבורה	
מר יגאל צרפתי, נציג שר הכלכלה	
מר ברוך יוסקביץ, נציג הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים	
מר אברהם צבי דובדבני, נציג המוסדות המיישבים	
גב' מרים ביליג, מ"מ בעלת הכשרה מקצועית בסוציולוגיה	
מר אלי בן ארי, מ"מ ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה	

מובא לאישור:

פרוטוקול המועצה הארצית מס' 604 מיום 7.2.17.

הוחלט (פורסם במסמך החלטות בתאריך 9.3.17):

לאשר את פרוטוקול ישיבת המועצה הארצית מס' 604 מיום 7.2.17.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

2. **תמ"א 1: תכנית המתאר הארצית החדשה** **מטרת הדיון: דיון פנימי. דיון בהסמכת הולנת"ע.**

חברי מועצה נוכחים:	נוכחים נוספים:
גב' שירה ברנד, גב' רונית מזר, גב' אילנה שפרן, מנהלת מינהל התכנון	אורלי זיו, יועצת מטעם הרשות הממשלתית למים וביו
מר שחר סולר, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה	אפרת דון יחיא, יועצת משפטית למועצה הארצית, מינהל התכנון
גב' שירלי לוי, מ"מ נציגת שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים	יעל אדורם, עדי סילברמן, מינהל התכנון
גב' מיכל אריאל, מ"מ נציגת שר הביטחון	חן ויצמן, נריה גרינולד, מזכירות המועצה הארצית
מר דוד ויינברג, נציג שר הבריאות	
מר אבנר סעדון, מר גלבוע זינגר, מ"מ נציג ראש הממשלה	
גב' אורנה להמן, נציגת שר התחבורה	
מר יגאל צרפתי, נציג שר הכלכלה	
מר ברוך יוסקביץ, נציג הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים	
מר אברהם צבי דובדבני, נציג המוסדות המיישבים	
גב' מרים ביליג, מ"מ בעלת הכשרה מקצועית בסוציולוגיה	
מר אלי בן ארי, מ"מ ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה	

מהלך הדיון:

מ"מ מנהלת מינהל התכנון עידכנה כי הגיעו הערות רבות לתמ"א 1 מהוועדות המחוזיות וניתנה גם הארכה להגשתן. מודע שהדיון בהן יתקיים במסגרת הולנת"ע לאחר שהמועצה הארצית תסמיך אותה לדון בהן.

מ"מ נציג 'ארגון הגג' שאל למספר ההערות שהתקבלו וכיצד תתבצע ההתייחסות להערות שהוגשו. התייחס לגבי ההליך שנידון בבג"צ בנושא פרק החופים בתמ"א 1 ביחס לבדיקה השוואתית שתוגש, וביקש שלא יתקיים דיון בנושא לפני שהבדיקה תסתיים. בנוסף, ציין את התנגדותו הכללית לעריכת תמ"א 1 וסבר שאם בעתיד יידרשו לעשות שינויים בתמ"א 1 הליך זה יהיה מורכב.

מ"מ מנהלת מינהל התכנון השיבה שההתייחסות להערות המשמעותיות והמורכבות ייערכו בטבלה מסודרת כפי שהתבצע ביחס לתמ"אות אחרות שנידונו. הבהירה שהדיון על פרק החופים יתבצע לאחר הגשת הבדיקה ההשוואתית. ציינה את היתרון הרב בריכוז כל הנושאים בתכנית אחת כפי שמוצע בתמ"א 1 בצורה מובנית שמאפשר התמצאות נוחה יותר.

נציג שר הבריאות ציין את הסתייגותו מההצעה להסמיך את הולנת"ע לדון בהערות לתכנית מכיוון שתכנית זו חשובה ולמשרד הבריאות ניטלה זכות ההצבעה בולנת"ע.

מ"מ מנהלת מינהל התכנון השיבה שההמלצות שיתקבלו בדיוני הולנת"ע יועלו לאישור בפני המועצה הארצית.

הוחלט:

המועצה הארצית קיימה הצבעה בשתי הצעות החלטה שלהלן:

הצעת היו"ר (פורסם במסמך החלטות בתאריך 9.3.17):

המועצה הארצית החליטה בתאריך 5.7.16 על העברת תמ"א 1 להערות הוועדות המחוזיות לתקופה של 90 יום. בתאריך 8.11.16 החליטה המועצה על הארכת המועד להעברת הערות לתמ"א עד ליום 15.1.17. לתכנית הוגשו הערות רבות מכל ששת הוועדות המחוזיות, משכך מחליטה המועצה הארצית להסמיק את הולנת"ע לדון בהערות הוועדות המחוזיות לתמ"א 1 ולהמליץ בעניין למועצה הארצית.

הצעת נציג 'ארגון הגג':

בשלב זה, בו הושלמה הגשת מאות הערות הוועדות המחוזיות לתמ"א, נכון היה לבחון מחדש, במונחים של עלות מול תועלת, את הצורך בהשלמת הליך הכנת התמ"א המאוחדת, לפני שניגשים לשלב התובעני מאד, מבחינת עלויות בכוח אדם ומשאבי תכנון (שתמיד באים על חשבון משהו אחר, אולי דחוף יותר), של השלמת התמ"א.

מבחינת העלות, המדובר בהליך שאת עלויותיו ומורכבותו קשה לשערך בשלב זה. מדובר גם, היות והתמ"א היא מורכבת מאד, על הכבדה ניכרת יחסית למצב כיום על הליכי העדכון הנדרשים בעתיד. טיוטת התמ"א שהופצה לוועדות המחוזיות היא כבר כך מורכבת מאד, ויחסי הגומלין בין חלקיה הולכים ונעשים סבוכים, והדבר צפוי רק להחמיר. הכנת שינויים בתמ"א בעתיד, ואין ספק שידרשו כאלו, עלולים להיות הרבה פחות קלים מכפי שזה כיום בעת עדכון התמ"א את הנושאים.

לאור זאת, מוצע שלא להמשיך בשלב זה בהכנת התמ"א אלא לבצע הליך של בדיקה, אולי תוך הסתייעות במומחים חיצוניים, בנוגע לעצם קיום שורה תחתונה של רווח מהמשך הליכי אישורה. לאחר מכן, תוכל המועצה הארצית לדון בכך שוב ולקבל החלטה מושכלת.

בעד הצעת היו"ר: 10

בעד הצעת נציג 'ארגון הגג': 1

נמנעים: 1

התקבלה הצעת היו"ר.

3. תמ"א 4/2/א: מחלף כניסה מערבי לנמל התעופה בן גוריון מטרת הדיון: דיון בהעברת התכנית להערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור.

חברי מועצה נוכחים:	נוכחים נוספים:
גב' שירה ברנד , גב' רונית מזר, אילנה שפרן, מנהלת מינהל התכנון	אורלי זיו , יועצת מטעם הרשות הממשלתית למים וביוב
מר שחר סולר , מ"מ נציג השר להגנת הסביבה	אפרת דון יחיאל , יועצת משפטית למועצה הארצית, מינהל התכנון
גב' שירלי לוי , מ"מ נציגת שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים	אשר אלפר , יועץ אקוסיטיקה
מר ראם חממי , נציג שר הביטחון/ גב' מיכל אריאל , מ"מ נציג שר הביטחון	רוני נהון , מנהל פרויקט מטעם נתיבי ישראל
מר דוד ויינברג , נציג שר הבריאות	דוד כץ , מנהל קונסטרוקציה מטעם נתיבי ישראל
מר אבנר סעדון , מר גלבוע זינגר , מ"מ נציג ראש הממשלה	מרסלו פישמן , מתכנן אדריכלות מבנים מטעם נתיבי ישראל
גב' כרמית יוליס , מ"מ נציגת שרת המשפטים	נועה כהן , משרד הביטחון
גב' אורנה להמן , נציגת שר התחבורה	שירלי אמיר , רשות שדות התעופה
מר יגאל צרפתי , נציג שר הכלכלה	תמי בולר , מיכל זיו גלעד , נתיבי ישראל
גב' שולמית גרטל , מ"מ נציגת שר הבינוי	דוד גרוס , שלמה אהרונסון תכנון נוף
מר הלל זוסמן , מ"מ נציג מנהל רשות הטבע והגנים	שלמה מושילאן , משטרת ישראל
מר שלמה אלימלך , ראש מועצה אזורית גן רוה	דן רוטשילד , משרד הבינוי והשיכון
מר ברוך יוסקביץ , נציג הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים	דנה מרגליות , משרד להגנת הסביבה
מר אברהם צבי דובדבני , נציג המוסדות המיישבים	אבי שרייבר , יועץ תנועה מטעם נתיבי ישראל
גב' מרים ביליג , מ"מ בעלת הכשרה מקצועית בסוציולוגיה	עודד לאופר , חברת לדש
מר אלי בן ארי , מ"מ ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה	אבי פורטון , קירה לרנר , באי כוח כפר חב"ד

מהלך הדיון:

נציגת מינהל התכנון הציגה את הנושא: באוגוסט 1997 אושרה למתן תוקף תמ"א 4/2/א - תכנית מתאר ארצית חלקית הכוללת הוראות של תכנית מפורטת לפיתוח נמל התעופה בן-גוריון ובנוסף מחלף כניסה מערבי לנמל התעופה אשר מטרתו לשמש כמחלף העיקרי אשר נותן מענה תחבורתי הולם למגיעים לנמל התעופה מכיוון מערב.

בשנת 2001 הוגשה לבג"ץ עתירה של כפר חב"ד והמועצה האזורית עמק לוד נגד ביצוע תכנית המחלף ובשנת 2006 החליט בית המשפט, לתת תוקף של פסק דין להסדר שהושג בין הצדדים, על הגשת שינוי לתמ"א, הכולל בין היתר:

- צמצום שטח המחלף.
 - שיקוע הרמפה מכיוון מערב לכיוון צפון (נתב"ג)
 - שיקוע הרמפה מצפון (נתב"ג) למזרח (לכיוון ירושלים)
 - הוספת גשר להולכי רגל ולרוכבי אופניים מעל רצועת מסילת הברזל בין כפר חב"ד ובין צפריה - בית רבקה.
 - העתקה והארכת קיר המסתור הקיים לאורך רמפת היציאה מחניון הנתיב המהיר מזרחה.
- בנוסף, נקבע בהסדר כי יזם התכנית לא יוכל להתנגד להקמת תחנות דלק בשטח כפר חב"ד מצפון ומדרום לדרך מס' 1.

המועצה הארצית נתנה הוראה על הכנת התכנית ואישרה את ההנחיות לתסקיר ההשפעה על הסביבה בינואר 2011, והנחתה את הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית להביא בפניה תכנית מתואמת, לאחר דיון בממצאי התסקיר.

באפריל 2013, לאחר שהמשרד להגנת הסביבה אישר את שלמות התסקיר, הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית בחנה חלופות והמליצה בפני המועצה הארצית על העברת התכנית להערות הועדות המחוזיות והשגות הציבור לאחר שהשתכנעה כי החלופה הנבחרת (1A) היא החלופה המועדפת.

יועץ התנועה לתכנית הציג את עיקרי התכנית והתשריט באמצעות מצגת ואת החלופות השונות למיקומי תחנות הדלק בתכנית המחלף.

נציג הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים שאל האם יש כוונה לסגור את המחלף הקיים לאחר שהמחלף המתוכנן יושלם. **נציגת מינהל התכנון** השיבה שאין תכנון לסגור את המחלף הקיים, עם זאת תיבחן היציאה לכיוון מזרח במחלף המתוכנן, אך לא בשלב הראשוני.

בא כוח כפר חב"ד בירך על הגשת התכנית אך טען שהתכנית לא תואמה עם נציגי כפר חב"ד והמועצה האזורית עמק לוד, זאת למרות ההסדר שהושג עם כפר חב"ד שהיווה בסיס להחלטת בג"צ לעריכת שינוי התמ"א לתכנון המחלף. טען שחלק מהותי מהסכם הפשרה עם נציגי כפר חב"ד הינו הסכמה לתכנון תחנות דלק במסגרת התכנית למחלף, אך לא ניתנה לכך שום התייחסות ואף מידת ישימותן לא נבחנה במסגרת התכנית למחלף.

נציגת חברת נתיבי ישראל טענה שנעשו תיאומים עם כפר חב"ד ובפגישה שנערכה עם המועצה האזורית שקיבלה את מסמכי התכנית, היא בירכה עליה. **מנהל הפרוייקט** ציין שלאורך התקופה התקיימו ישיבות רבות עם כפר חב"ד ביחס לשאר מרכיבי התכנית ונציגי כפר חב"ד הביעו את הסכמתם לכך, וגם בנוגע לתכנון תחנות הדלק במסגרת התכנית נעשו תיאומים.

נציגת מינהל התכנון ציינה שנציגי כפר חב"ד הוזמנו לישיבות והובהר שהגאומטריה המוצעת לתכנון המחלף תאפשר תכנון לתחנות דלק. הוסיפה כי הצוות המלווה לתכנית יבחן את תכנון תחנות הדלק במסגרת תכנית מפורטת שתוגש לכך. הצוות המלווה יוכל לבצע שינויים בתכנית אם יידרש לכך.

מ"מ נציג 'ארגון הגג' שאל אודות הצורך בתכנון המחלף ביציאה מכיוון מזרח בנוסף למחלף הקיים לנמל תעופה בן גוריון. **נציגת מינהל התכנון** השיבה שהמחלף הקיים נחוץ בשל עלייה מתמדת במספר הנוסעים.

נציגת רשות שדות התעופה בירכה על התכנית וראתה הצדקה להקמתו של המחלף, לאור התחזיות הצפויות של גידול הנוסעים לנמל תעופה בן גוריון.

נציגת שר התשתיות ציינה שבמקרה שיידרש העתקת קו 161 קילואט של חברת חשמל יש לתאם את הנושא בטרם התכנית תועבר להפקדה.

מ"מ נציגת שר הביטחון שאלה לגבי גובה הגשר העילי מעל כביש 1 המחבר בין כפר חב"ד לצפריה וביקשה תיאום בנושא עם משרד הביטחון. **נציגת מינהל התכנון השיבה** כי נושא הגובה יבחן בשלב התכנון המפורט.

נציג הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים הציע בנספח התנוחה הכללית, להציג את מיקום תחנת הדלק בכדי למנוע עיכובים בקידום התכנית. **מ"מ מנהלת מינהל התכנון** השיבה כי תכנון תחנת הדלק אינו חלק מהתמ"א ובמסגרת הסכם הפרשה עם כפר חב"ד נאמר שהאפשרות לתכנון תחנת הדלק תהיה בתכנית מפורטת.

היועצת המשפטית למועצה הארצית הקריאה מתוך הסכם הפרשה בין חברת נתיבי ישראל לבין כפר חב"ד שקיבל תוקף של פסק דין בנוגע לתחנת הדלק. הבהירה שהסדר הפרשה אינו מחייב את המועצה הארצית. ביחס למחויבות נתיבי ישראל הרי שההסכם מדייק שחברת נתיבי ישראל לא תתנגד להגשת תכנית לתחנת תדלוק על ידי כפר חב"ד. נאמר שחברת נתיבי ישראל תבחן בחיוב את האפשרות לתכנון תחנת דלק ככל שיהיה ניתן להתאימו כחלק מהתכנית הכוללת למחלף. הבהירה שהתכנית הנוכחית לתכנון המחלף אינה מונעת את האפשרות לשלב בה תחנת תדלוק. מעבר לאמור, ברור שהמועצה הארצית אינה אמורה לעכב או להתנות תכנון מחלף בסדר גודל כזה במקרה שהתכנון לתחנת הדלק לא יתאפשר בתכנון המחלף המוצע.

מ"מ נציג 'ארגון הגג' שאל לגבי שלביות הביצוע ביחס ליציאה המזרחית במחלף. **נציגת מנהל התכנון** השיבה שבהוראות התכנית נאמר שניתן יהיה לבצע את התכנית בהינף אחד או בשלבים, כפי שיאושר במסמכי התכנון ההנדסי המפורט לביצוע.

הוחלט (פורסם במסמך החלטות בתאריך 9.3.17):

1. בפני המועצה הארצית הוצגו טענות הישוב כפר חב"ד ביחס לאי עיגונה של תחנת תדלוק בתחום המחלף, וכן התייחסות חברת נתיבי ישראל. המועצה סבורה שהתכנון למחלף שהוצג בפניה ראוי לקידום, תוך שהוא מעגן את המיסוד כלפי הישוב. המועצה הארצית אינה מוצאת לנכון לעכב ולהתנות את תכנון המחלף בתכנון של תחנת תדלוק במקום. הסכם הפרשה שנקבע במסגרת בג"צ 6788 /01 אינו כובל את המועצה הארצית ואינו מחייב אותה לקדם תכנית לתחנת תדלוק. יצוין שאין בקידומו של המחלף בתכנית הנדונה כדי למנוע בחינתה של תכנית לתחנת תדלוק עתידית במקום, וזאת מבלי להביע בשלב זה כל עמדה ביחס לתכנית כאמור ככל שתוגש.
2. לאחר שהוצגה בפניה המלצת הוועדה המשותפת לתחבורה יבשתית מיום 24.4.2013, ולאחר ששמעה את נציגי חברת נתיבי ישראל ומשרד התחבורה, מחליטה המועצה להעביר את התכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור לתקופה של 60 ימים וזאת בכפוף לביצוע תאום מול חברת החשמל לעניין הצורך בהזנת קווי 161 ק"ו החוצים את המחלף ולהערות טכניות של מינהל התכנון. בנוסח הפרסום יירשם המועד האחרון להגשת ההערות וההשגות לתכנית.
3. להסמיך את הולנת"ע לדון בהערות הוועדות המחוזיות ובהשגות הציבור ככל שיהיו, למנות חוקר במקרה הצורך, ולהעביר את המלצותיה למועצה הארצית.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

4.

תמ"א 16/ה/2/1: אתר פסולת "אפעה"

מטרת הדיון: דיון במתן הוראה על עריכת התמ"א. דיון במתן הנחיות לעדכון תסקיר השפעה על הסביבה.

חברי מועצה נוכחים:	נוכחים נוספים:
גב' שירה ברנד, גב' רונית מזר, מנהלת מינהל התכנון	יעל אורן, ראש תחום פסולת מסוכנת משרד להגנת הסביבה
מר שחר סולר, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה	יצחק בורבא, מנכ"ל אתר אפעה
גב' שירלי לוי, מ"מ נציגת שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים	נמרוד חלמיש, מתכנן אתר אפעה
ראם חממי, נציג שר הביטחון/ גב' מיכל אריאל, מ"מ נציג שר הביטחון	מיכל בר-טוב, יועצת סביבתית אתר אפעה
מר דוד ויינברג, נציג שר הבריאות	דנה מרגליות, משרד להגנת הסביבה
מר אבנר סעדון, מר גלבע זינגר, מ"מ נציג ראש הממשלה	נועה כהן, משרד הביטחון
מר רענן אמואל, מ"מ נציגת שר החקלאות	דן רוטשילד, משרד הבינוי והשיכון
גב' כרמית יוליס, מ"מ נציגת שרת המשפטים	אלעד לב, משרד הפנים
גב' אורנה להמן, נציגת שר התחבורה	שלמה מושילאן, משטרת ישראל
מר יגאל צרפתי, נציג שר הכלכלה	רותם שפיגלר, צוערים לשלטון מקומי
גב' שולמית גרטל, מ"מ נציגת שר הבינוי	אורלי זיו, יועצת מטעם הרשות הממשלתית למים וביוב
מר הלל זוסמן, מ"מ נציג מנהל רשות הטבע והגנים	טל פודים, מינהל התכנון מחוז דרום
מר שלמה אלימלך, ראש מועצה אזורית גן רוה	אפרת דון יחייא, יועצת משפטית למועצה הארצית, מינהל התכנון
מר ברוך יוסקביץ, נציג הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים	חן גרינברג, רן דרסלר, יעל אדורם, מינהל התכנון
מר אברהם צבי דובדבני, נציג המוסדות המיישבים	חן ויצמן, נריה גרינולד מזכירות המועצה הארצית
גב' מרים ביליג, מ"מ בעלת הכשרה מקצועית בסוציולוגיה	
מר אלי בן ארי, מ"מ ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה	

מהלך הדיון:

נציגת מינהל התכנון הציגה באמצעות מצגת. אתר סילוק פסולת מרכזי "אפעה" הינו אתר פעיל הנמצא מצפון למישור רותם ומדרום לעיר ערד. גודל האתר כ- 1,800 דונם אשר חלה עליו תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת - תמ"א 16/ה. לתכנית זו נערכו שני שינויים נוספים: תמ"א 16/ה/1 להטמנת אסבסט פריך ותמ"א 16/ה/2 לפסולת תעשייתית מאושרת, טיפול בקרקעות מזוהמות וטיפול בפסולת פריקה ביולוגית.

האתר קולט כ- 5,000 טון פסולת ביום ופעילותו מלווה על-ידי ועדת המעקב המחוזית. ועדת עורכי תמ"א 16, בישיבתה מיום 29.11.16 המליצה בפני המועצה הארצית על מתן הוראה לשינוי תמ"א 16/ה/2 לעניין הגדלת הכמות המותרת לטיפול ביולוגי בקרקעות מזוהמות מ- 30,000 טון ל- 100,000 טון בשנה שעברו נדרש עדכון של תסקיר ההשפעה על הסביבה, וכן הוספת שימוש של טיפול בפסולת תעשייתית מאושרת ותיקון טעות סופר לעניין קליטת הבוצה ממפעלי תעשייה שנידונה בתסקיר השפעה על הסביבה אך לא נרשמה בהוראות התכנית.

נציג משרד הביטחון ביקש להסביר מהי פסולת תעשייתית מאושרת ושאל למידת ההשפעה הסביבתית לאזור מכיוון שהוא משמש לאימונים צבאיים.

נציגת האגף לחומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה הסבירה שפסולת תעשייתית מאושרת כוללת ריכוזים נמוכים של מתכות שמוגדרים על ידי הדירקטיבה האירופאית כפסולת פחות מסוכנת ושניתן להטמין אותה באתר פסולת פחות מסוכנת.

נציג לשכת התכנון המחוזית דרום הבהיר שרדיוס ההשפעה הסביבתית מאתר הפסולת הינו 5 ק"מ. **נציג שר הבריאות** התייחס לעניין תחום ההשפעה הסביבתית מאתר הפסולת, וטען שהרדיוס של 5 ק"מ מהאתר מתייחס למגורים וזה שונה ממקום אימונים לחיילים שאינם מתגוררים באזור בקביעות, כך שההשפעה הסביבתית פחותה.

נציג מנהל התכנון התייחסה להשפעה הסביבתית מפסולת תעשייתית להטמנה והבהירה שהנושא נבדק בתסקיר השפעה על הסביבה הקודם שקבע שפסולת מאושרת ניתנת להטמנה והשינויים שבוצעו במסגרת תכנית זו ייבחנו בעדכון תסקיר השפעה על הסביבה שיוגש.

הוחלט (פורסם במסמך החלטות בתאריך 9.3.17):

- א. המועצה הארצית לתכנון ולבניה בתוקף סמכותה לפי סעיף 50 בחוק התכנון והבניה, לאחר שהוצגו בפניה המלצת ועדת עורכי תמ"א 16 מיום 29.11.16 מורה על עריכת שינוי לתמ"א 16/ה- תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת לאתר פסולת 'אפעה'. מטרות השינוי הן:
 - א. הוספת שימוש של טיפול בפסולת תעשייתית מאושרת באתר.
 - ב. מתן אפשרות לקליטת בוצות.
 - ג. הגדלת היקף הטיפול הביולוגי בקרקעות מזוהמות.
- ב. המועצה הארצית בתוקף סמכותה לפי סעיף 51 לחוק נותנת הוראות אלה לעריכת התכנית:
 - א. הוספת שימוש של טיפול בפסולת תעשייתית מאושרת.
 - ב. הוספת האפשרות לקליטת בוצות.
- ג. המועצה הארצית מנחה את היועץ הסביבתי להכין הנחיות לעריכת עדכון תסקיר השפעה על הסביבה על מנת לאפשר טיפול ביולוגי בקרקעות מזוהמות בהיקף של עד 100,000 טון. ההנחיות יועברו לאישור המועצה הארצית.
- ד. התכנית תערך על ידי ועדת העורכים של תמ"א 16. לוועדת העורכים יצטרף נציג משרד הבטחון.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

5.

תמ"א 10/ד/6: תחנת הכוח אתגל אשדוד

מטרת הדיון: דיון באישור תסקיר השפעה על הסביבה. דיון בהעברת התכנית להערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור.

חברי מועצה נוכחים:

גב' שירה ברנז, גב' רונית מזר, מנהלת מינהל התכנון
מר שחר סולר, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה
גב' שירלי לוי, מר איגור סטפנסקי, מ"מ נציג שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים
מר ראם חממי, נציג שר הביטחון/ גב' מיכל אריאל, מ"מ נציג שר הביטחון
מר דוד ויינברג, נציג שר הבריאות
מר אבנר סעדון, מר גלבע זינגר, מ"מ נציג ראש הממשלה
מר רענן אמואל, מ"מ נציגת שר החקלאות
גב' אורנה להמן, נציגת שר התחבורה
מר יגאל צרפתי, נציג שר הכלכלה
גב' שולמית גרטל, מ"מ נציגת שר הבינוי
מר הלל זוסמן, מ"מ נציג מנהל רשות הטבע והגנים
מר שלמה אלימלך, ראש מועצה אזורית גן רוה
מר ברוך יוסקביץ, נציג הרשוש בפנקס המהנדסים והאדריכלים
מר אברהם צבי דובדבני, נציג המוסדות המיישבים
גב' מרים ביליג, מ"מ בעלת הכשרה מקצועית בסוציולוגיה
מר אלי בן ארי, מ"מ ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה

נוכחים נוספים:

דורון חזן, מהנדס העיר אשדוד
נריה דולב, מנהל אגף תכנון, עריית אשדוד
ליאור ישראלי, עיריית אשדוד
יוסי ליש, אתגל אשדוד בע"מ
שאול לב, יוסף לב, שמאות מקרקעין משרד שאול לב מטעם עיריית אשדוד
אבי גולדשמיד, יועץ סביבתי אתגל
עמרי דדוש, מהנדס פרויקט אתגל
רויטל רויזמן, מנהלת סטטוטוריקה שיכון ובינוי
שירה שגיא, מנהלת פרויקט אתגל
אליחי וישנר, לרמן אדריכלים
דנה מרגליות, משרד להגנת הסביבה
נועה כהן, משרד הביטחון
דן רוטשילד, משרד הבינוי והשיכון
אלעד לב, משרד הפנים
אמיר רובין, משרד הכלכלה והתעשייה
שלמה מושילאן, משרת ישראל
רותם שפיגלר, צוערים לשלטון מקומי
אורלי זיו, יועצת מטעם הרשות הממשלתית למים וביוב
טל פודיס, מינהל התכנון מחוז דרום
אפרת דון יחיא, יועצת משפטית למועצה הארצית, מינהל התכנון
נועה נאור, עינב סירקיס, יעל אדורם, רן דרסלר, יעל אדורם, אריאל סבן, מינהל התכנון
חן ויצמן, נריה גרינולד מזכירות המועצה הארצית

מהלך הדיון:

נציג מינהל התכנון: תמ"א 10/ד/6 - תחנת הכח "אתגל" באשדוד, כוללת הקמת שתי יחידות ייצור חדשות שתופעלנה בגז טבעי במחזור משולב (בהספק של 120 מגוואט) והפעלת שתי יחידות ייצור קיימות (בהספק של 26 מגוואט), שהתמ"א קבעה כי הן תוסבנה מהפעלה במזוט להפעלה בגז טבעי או שפעולתן תיפסק.

לאחר אישור התכנית, פנה היזם אל מינהל התכנון בבקשה לערוך מספר שינויים בתכנית: שינוי טכנולוגיית יחידות הייצור החדשות ממחזור משולב למחזור פתוח, הגדלת ההספק הכולל לכ-280 מגוואט וביטול הדרישה להסב את יחידות הייצור הקיימות להפעלה בגז טבעי.

בתאריך 9.6.15 התקיים דיון במועצה הארצית והוחלט כי טרם מתן הוראה לקידום השינוי המבוקש, ייערך תסקיר השפעה מקדים, שיבחן את המשמעויות הסביבתיות של המשך הפעלת יחידות הייצור הקיימות במזוט, ללא הסבתן להפעלה בגז טבעי.

בתאריך 10.5.16 קיימה המועצה הארצית דיון בתסקיר ואימצה את חוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה לפיה "המשך הפעלת היחידות הקיימות במזוט כגיבוי, למשך 300 שעות בלבד בשנה, היא אפשרות מקובלת". בהתבסס על כך, החליטה המועצה לתת הוראה לעריכת שינוי לתמ"א 10/ד/6.

בתאריך 13.10.16 הוגש תסקיר ההשפעה על הסביבה ובתאריך 22.1.17 ניתנה חוות דעת של המשרד להגנת הסביבה לפיה ניתן לקדם את התכנית ליחידות ייצור במחזור פתוח (פיקריות) בהספק כולל של עד 280 מגוואט. הפעלת יחידות הייצור תוגבל לכ-1,000 שעות הפעלה במוצע שנתי בהיתר הפליטה, כפי שנבחן בתסקיר ההשפעה על הסביבה.

עורך תסקיר ההשפעה על הסביבה הציג את עיקרי התסקיר באמצעות מצגות :

- הנושא המשמעותי ביותר בו עסק התסקיר הוא איכות האוויר.
- לאור היותה של התחנה 'פיקרית' הפועלת בעת ביקושי שיא לחשמל בלבד, הניחו כי היקף פעילות התחנה בהפעלה באמצעות סולר תהיה כ- 1,000 שעות בשנה בממוצע, בפיזור לכלל השעות בשנה כדי לאפשר גמישות בהפעלת התחנה בהתאם לצורך.
- הציג את ריכוזי המזהמים המרביים בהשוואה בין מצב קיים למצב עתידי בפילוח לפי ערכי סביבה וערכי יעד.
- ממצאי התסקיר : התחנה אינה עתידה לגרום לחריגות מערכי הסביבה ותרומתה לזיהום באזור היא שולית.
- הציג את חוות דעת משרד הבטחון שאינה מתנגדת לקידום התכנית היות וממוקמת באזור הסגור לטיסה ומשכך אינה תפגע בבטיחות הטיסה.

מהנדס העיר אשדוד התנגד לקידום התכנית היות ופועלים להרחיק את התעשיות המזהמות לשולי העיר ולפיתוח אלפי יחידות דיור בצפון העיר. סבר כי לאור ריכוז התעשיות בתחומי העיר יש לקבוע מינונים ואיזונים באמצעות פיתוח של דיור ולא תעשייה מזהמת. כמו כן, מדובר בתחנה התורמת אנרגיה ברמה הארצית, בעוד הנטל הוא לפתחה של אשדוד בלבד.

מנהלת פרויקט אתגל הבהירה כי התכנית מציעה ניצול טוב יותר של השטח הקיים בבעלות החברה ולא התרחבות לשטח חדש. התחנה ממוקמת בשטח בייעוד תעשייה בצמידות לתחנת הכח הקיימת של חברת החשמל ולכן לא מטילה כל מגבלות על מגורים. התחנה משפרת את המצב הקיים באשדוד הן באמצעות ביטול הפעלתה במזוט, שעות פעילות מצומצמות בשנה והגדלת תשלומי הארנונה לעיר.

נציג השר להגנת הסביבה ציין כי לא מתנגד להפעלת התחנה במתכונת המוצעת. הפליטות הצפויות ממנה נמוכות יחסית לאור הפעלתה בהיקף מצומצם. הבהיר כי החריגות שנמצאו בתסקיר הן תוצאה של הפעילות האחרת הקיימת באזור. בהתאם לחוות הדעת לתסקיר, יש לכלול בהוראות התכנית הוראה להתקנת מערכת להפחתת פליטות תחמוצות חנקן בטורבינות.

נציג שר הבריאות ציין כי העברה של הפעלת תחנה באמצעות גז במקום מזוט הוא מבורך, עם זאת, מאחר שהאזור רווי מזהמים, ראוי היה לערוך בחינה מקדמית של כל התחנות הפיקריות ולקדם את האתר המתאים ביותר מבחינת ההשפעות הצפויות ממנו.

ראש המועצה האזורית גן רווה ברך על קידום התכנית והשימוש שנעשה בתשתיות קיימות במקום.

נציגת שר התשתיות הבהירה כי הקמת תחנת הכוח תתאפשר בשלב הראשון בהתאם לצרכי משק החשמל ויכולת ההולכה מהתחנה, אשר עומדת על הספק של כ- 186 מגוואט. ביקשה להטמיע בהוראות התכנית את הערות חברת נתיבי גז לישראל הנוגעות להוראות לתחנת הגז (PRMS) שבתחום תחנת הכוח.

הוחלט: (פורסם במסמך החלטות בתאריך 9.3.17):

המועצה הארצית, לאחר שהוצגו בפניה עיקרי התכנית, ממצאי תסקיר ההשפעה על הסביבה וחוות דעת היועץ הסביבתי, מחליטה כדלקמן:

1. להעביר את התכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור לתקופה של 60 יום, בתיקונים טכניים של מינהל התכנון. בנוסח ההודעה יירשם המועד האחרון להגשת הערות והשגות לתכנית.
2. להסמיך את הולנת"ע לדון בהערות הוועדות המחוזיות ובהשגות הציבור ככל שיהיו, למנות חוקר במקרה הצורך, ולהעביר את המלצותיה למועצה הארצית.
3. לתקן את הוראות התכנית ביחס לתחנת הגז בהתאם לתיקונים שהוצגו על ידי נתג"ז:
 - א. סעיף 5 – יופרדו הוראות הבינוי של תחנת הגז הטבעי מתחנת הכוח.
 - ב. תוסף הערה לסעיף 5 ביחס לגובה סככה עד 9 מטר, לא כולל ארובת הנישוב שגובהה 1.5 מעל מעל הסככה.
 - ג. ימחקו סעיפים 6.2.2 ג', ד' ו-ה'.
 - ד. יוסף סעיף 6.3 ד': "תנאי להפעלת מערכת הגז הטבעי יהיה אישור הזרמה זמני של רשות הגז הטבעי ובכפוף לאישור תכנית הפעלה ותכנית לשעת חירום על ידי רשות הגז הטבעי".

ההחלטה התקבלה פה אחד

6. **ישוב חדש שבי דרום** **מטרת הדיון:** דיון לפי נוהל הקמת ישובים חדשים.

תמ"מ 4/14/23: שבי דרום
מטרת הדיון: דיון בהפקדת התכנית ובהסמכת הולנת"ע.

חברי מועצה נוכחים:	נוכחים נוספים:
גב' שירה ברנד, מ"מ מנהל מינהל התכנון	שרה אהרון, משרד החקלאות
מר שחר סולר, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה	נועה כהן, משרד הביטחון
גב' שירלי לוי, מ"מ נציגת שר התשתיות	ישי יהודה, שבי דרום
הלאומיות, האנרגיה והמים	זאב טמקין, חברת תיק פרויקטים
מר ראם חממי, נציג שר הביטחון/גב' מיכל	שרה סיגל, חברת תיק פרויקטים
אריאל, מ"מ נציגת שר הביטחון	דוד מנינגר, יועץ סביבתי חברת גיא-טבע
מר דוד ויינברג, נציג שר הבריאות	עינת ברושטיין, קק"ל
מר אבנר סעדון, מר גלבוע זינגר, מ"מ נציג ראש	שלמה מושילאן, משרת ישראל
הממשלה	אלעד לב, משרד הפנים
מר רענן אמויאל, מ"מ נציגת שר החקלאות	דן רוטשילד, משרד הבינוי
גב' כרמית יוליס, מ"מ נציג שר התחבורה	דנה מרגליות, משרד להגנת הסביבה
מר יגאל צרפתי, נציג שר הכלכלה	אינה ניסנבאום, משרד הבינוי
גב' שולמית גרטל, מ"מ נציגת שר הבינוי	רותם שפיגלר, צוערים לשלטון המקומי
מר הלל זיסמן, מ"מ נציג מנהל רשות הטבע	טל פודיס, מינהל התכנון מחוז דרום
והגנים	אורלי זיו, יועצת מטעם הרשות הממשלתית למים וביו
מר שלמה אלימלך, ראש מועצה אזורית גן רוה	אפרת דון יחייא, יועצת משפטית למועצה הארצית, מינהל
מר ברוך יוסקביץ, נציג הרשום בפנקס	התכנון
המהנדסים והאדריכלים	שמעון בר שמעון, רעות יהודית-עמית, אריאל סבן, יעל
מר אברהם צבי דובדבני, נציג המוסדות	אדורם, מינהל התכנון
המיישבים	חן ויצמן, נריה גרינולד, מזכירות המועצה הארצית
גב' מרים ביליג, מ"מ בעלת הכשרה מקצועית	
בסוציולוגיה	
מר אלי בן ארי, מ"מ ארגון הגג של הגופים	
הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה	

רקע:

בשנת 2005 פונה הישוב כפר דרום מדרום רצועת עזה במסגרת תכנית ההתנתקות. בשנים 2009 עד 2012 התקבלו מס' החלטות ממשלה בנוגע לבחינת הסדרת מעבר התושבים לישוב ניר עקיבא.

בשנת 2013 אושרה תכנית מפורטת – "מושב ניר עקיבא – שכונת שבי דרום".

בשנת 2015 ובהמשך להחלטותיה הקודמות החליטה הממשלה על בחינת הקמת ישוב חדש בסמוך לניר עקיבא שבמועצה האזורית מרחבים.

בתאריך 10.10.16 דנה הוועדה המחוזית דרום בשינוי מס' 8 לתמ"מ 4/14/23 – ישוב כפרי שבי דרום והחליטה להמליץ למועצה הארצית על הקמת הישוב שבי דרום בתחום המועצה האזורית מרחבים ועל הפקדת התכנית.

בתאריך 31.1.17 המליצה הולנת"ע למועצה הארצית להמליץ לממשלה בכל הנוגע להקמת ישוב חדש שבי דרום, זאת בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה ולסעיף 13.1.7 וכן על הפקדת שינוי לתמ"מ להוספת סימבול של ישוב חדש.

מהלך הדיון:

נציגי מינהל התכנון הבהירו שהדיון הנוכחי מתייחס להקמת ישוב חדש לפי נוהל הקמת יישובים חדשים ודיון בהפקדת שינוי תמ"מ ליישוב כפרי. הוצגה המלצת הוולנת"ע ליישוב המוצע. שינוי התמ"מ מציע ליישוב קיבולת של 500 יחידות דיור ותיקון במסגרת הוראות התכנית לפיו לא כל תכנית מקומית

תידרש להיות תכנית כוללת לכלל היישוב אלא רק תכנית לתוספת יחידות דיור. בנוסף הוצע להסיר את הדרישה לתכנית אב לפינוי אשפה מאחר ובהוראות תמ"מ 4 / 14 / 23 קיימת הוראה הנותנת מענה לסוגיה זו.

מנהלת הפרוייקט הציגה באמצעות מצגת את הרקע לתכנית הישוב והתייחסה בין היתר למיקומו, החלופות שנבחנו לקליטת המפונים, תחזיות גידול האוכלוסייה, שטחי ציבור ובכללם מוסדות ציבור ואזור תעסוקה, תשתיות ודרכי גישה

יועץ הסביבה הציג באמצעות מצגת את ההיבטים הסביבתיים לתכנית לפי הדברים הבאים:

- השטח המוצע בתזכיר חל במרקם כפרי ובשטח ללא מגבלות סביבתיות לפי תמ"מ 35.
- השטח המוצע בתזכיר אינו חופף לשטחי יער, שמורות טבע וגנים לאומיים וכן לא קיימת פגיעה באתרי עתיקות ובנחל הנמצא מדרום לתכנית.
- התייחס להיבטי גיאולוגיה וקרקע, מסדרונות אקולוגיים ושטחים חקלאיים בתחום התכנית.

נציג לשכת התכנון המחוזית דרום ציין שהועדה המחוזית קיימה שני דיונים בנושא והשתכנעה שיש לאפשר לשכונת ההרחבה של ניר עקיבא להפוך ליישוב חדש ועצמאי בשל אופי מיוחד של התושבים המשתייכים לזרם החרדי- לאומי. בנוסף נבדקו חלופות נוספות להקמת היישוב ביישובים הבאים: קיבוץ כרמים, כרמית ותלמי ביל"ו.

סבר שצפוי גידול משמעותי באוכלוסיית היישוב בשל אופייה. בנוגע לשלביות ביצוע התכנית ביחס ליחידות הדיור הבהיר שהתכנון לעת הזו הינה מימוש היעד של 200 יחידות דיור עפ"י התכנית המאושרת ובנוסף ציין כי נכון לקבוע בהוראות התמ"מ קיבולת של 500 יח"ד, שהינה קיבולת מתאימה לדעת הוועדה המחוזית ליישוב כפרי, על מנת שלישוב תהיה בעתיד אפשרות לגדול ולהימנע מהצורך בעריכת שינוי תמ"מ נוסף לצורך כך בעתיד.

נציג המוסדות המיישבים טען שהיישובים שהוקמו במסגרת מפוני גוש קטיף משכו אליהם גם תושבים שלא היו חלק ממפוני גוש קטיף וכתוצאה מכך יישובים אלה התפתחו בקצב מהיר.

נציג בעלת הכשרה מקצועית בסוציולוגיה מחזקת את ההחלטה להקמת היישוב. סברה כי התפתחות היישוב תהיה מהירה לאור אופי קהילת המפונים השייכים לזרם החרדי-לאומי. הוסיפה כי מוסדות החינוך שיוקמו ביישוב יוכלו לשרת גם את יישובי האזור. בנוסף, ציינה שהקמתם של יישובים נוספים שהוקמו למען מפוני גוש קטיף תרמו לפיתוח האזור בו קמו. הוסיפה שיש לקדם בניה בצפיפות גבוהה יותר עם תמהיל בניה מגוון אשר ייתן מענה לזוגות צעירים, אוכלוסייה מזדקנת ולא רק כפי שמקובל בבנייה הקיימת ביישובים כפריים.

מספר חברי מועצה שאלו לגבי אופי הבינוי והגדלת צפיפות הבניה למגורים ביישוב. **מ"מ מנהלת מינהל התכנון** השיבה שישנה תכנית קיימת המתוכננת ל- 200 יחידות דיור ואופי הבינוי וצפיפות הבינוי למגורים ייבחנו בתכנית נפרדת.

נציג משטרת ישראל ביקש לכלול בתכנית שטח שיוקצה לשטח חירום. **מ"מ מנהלת מינהל התכנון** השיבה ששטחי הציבור בתכנית המקומית המאושרת הינם בהיקף רחב ויכולים לתת מענה לכך.

הוחלט:

המועצה הארצית קיימה הצבעה בשתי הצעות החלטה שלהלן:

הצעת היו"ר: (פורסם במסמך החלטות בתאריך 9.3.17):

המועצה הארצית, לאחר שהוצגו בפניה התזכיר להקמת הישוב החדש שבי דרום שבתחום המועצה האזורית מרחבים ושינוי 8 לתכנית מתאר מחוזית 4/14/23 - ישוב כפרי שבי דרום ולאחר ששמעה את עורכי התזכיר, נציגי התושבים, המועצה האזורית ולשכת התכנון המחוזית ולאחר שדנה בנושא, מחליטה כדלקמן:

1. להמליץ לממשלה על הקמתו של היישוב החדש שבי דרום לאחר שהשתכנעה בצורך מהנימוקים אשר פורטו בהחלטת הולנת"ע מיום 31.1.17 ובכללים:
 - א. מדובר בבקשה ייחודית של מפוני קהילת כפר דרום, והקמת היישוב מהווה מענה לקהילת המפונים.
 - ב. לשבי דרום קיימת תכנית מאושרת ולא מדובר באיתור שטח חדש.
2. להפקיד את תמ"מ 4/14/23/8 – ישוב כפרי שבי דרום בתנאים הבאים:
 - א. סעיף 8.3 יתוקן כך שהסעיף 5.1.3 (2) בתכנית העיקרית יקבע לישוב היקף של 500 יחידות דיור וכן הוראה כי תכנית מקומית לתוספת יחידות דיור תכלול את תחום היישוב בכללותו ותבחן אפשרות לקביעת צפיפות גבוהה יותר ותמהיל יחידות דיור.
 - ב. בסעיף 8.4 יוסר החלק הנוגע לתכנית אב לפתרון פסולת שכן מענה לכך קיים בסעיף 5.1.1.2 סעיף קטן 2 בהוראות תמ"מ 4/14/23.
 - ג. תיקונים טכניים של מינהל התכנון.
3. להסמיק את הולנת"ע לדון בהתנגדויות, ככל שתוגשנה, למנות חוקר לצורך שמיעת ההתנגדויות ככל שיידרש ולהחליט בהתנגדויות ובתכנית.

הצעת נציג 'ארגון הגג':

הקמת ישוב חדש בחלקה המרכזי של ישראל אינה דבר רצוי, בהתחשב בהיות מחציתה הצפונית של ישראל מחבלי הארץ הצפופים בעולם, ובכך שהריבוי הטבעי בישראל גדול מכל מדינות ה-OECD. ואולם, בשלב מאוחר זה כבר אין טעם להתווכח על כך, וגם הגדרת שכונת מפוני כפר דרום כישוב חדש לצד ישוב השונה ממנו באופיו היא נכונה עקרונית. אלא שבאספקת מגורים למספר קטן של משפחות מפונים אין כדי להצדיק הקמת ישוב קהילתי חדש גדול של כ-500 יחידות דיור. אין חולק שליחידות דיור אלה יהיה ביקוש בעתיד, אך אספקת מגורים צמודי קרקע רק כדי לענות על ביקוש אינה נכונה, ממש כפי שאספקת כבישים חדשים כמענה לריבוי מכוניות אינה נכונה. לכן מוצע להגביל את גודל הישוב החדש בתמ"מ להיקף יחידות הדיור המאושרות כבר כיום ברמה מפורטת ולא מעבר לכך, במיוחד בהתחשב בכך שישוב זה וניר עקיבא הצמוד הם בפועל ישוב אחד מבחינת קבלת וצריכת שירותים.

בעד הצעת היו"ר: 15

בעד הצעת נציג 'ארגון הגג': 1

נמנעים: 0

התקבלה הצעת היו"ר.

7. תקנות התכנון והבניה

מטרת הדיון: דיון בהמלצה לשר האוצר על התקנת התקנות.

חברי מועצה נוכחים:	נוכחים נוספים:
גב' שירה ברנד, דרור לוינגר, מנהלת מינהל התכנון	חנן מרקו, רשות הגז הטבעי
מר שחר סולר, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה	עדי גואטה קורן, לשכה משפטית רשות הגז הטבעי
מר אריאל פרינץ, מ"מ נציגת שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, מר נתן שורבט, מ"מ (מטעם שר התקשורת)	אסף כהן, רשות הגז הטבעי
מר ראם חממי, נציג שר הביטחון	יאשה יורבורסקי, רשות הגז הטבעי
מר דוד ויינברג, נציג שר הבריאות	יצחק(חקי) טל, אמישראל גז טבעי בע"מ
מר אבנר סעדון, מר גלבוז זינגר, מ"מ נציג ראש הממשלה	אייל גור, התאחדות התעשיינים
מר רענן אמויאל, מ"מ נציגת שר החקלאות	דנה מרגליות, משרד להגנת הסביבה
גב' כרמית יוליס, מ"מ נציג שרת המשפטים	שלמה מישלן, משרת ישראל
מר יגאל צרפתי, נציג שר הכלכלה	בת-שבע נחמיה, משרד התקשורת
גב' שולמית גרטל, מ"מ נציגת שר הבינוי	אמיר רובין, משרד הכלכלה
מר הלל זוסמן, מ"מ נציג מנהל רשות הטבע והגנים	אינה ניסנבאום, משרד הבינוי
מר שלמה אלימלך, ראש מועצה אזורית גן רוה	גיל כהן, משרד להגנת הסביבה
מר ברוך יוסקביץ, נציג הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים	הדס פיקסלר, משרד להגנת הסביבה
מר אברהם צבי דובדבני, נציג המוסדות המיישבים	דן רוטשילד, משרד הבינוי
גב' מרים ביליג, מ"מ בעלת הכשרה מקצועית בסוציולוגיה	אורלי זיו, יועצת מטעם הרשות הממשלתית למים וביו
מר אלי בן ארי, מ"מ ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה	אפרת דון יחיאל, יועצת משפטית למועצה הארצית, מינהל התכנון

פאדי ראשד, יעל אדורם, אפרת ברנד, מינהל התכנון
חן ויצמן, נריה גרינולד, מזכירות המועצה הארצית

תקנות 01/3075 - מערכות אוורור ואקלום:

מהלך הדיון:

נציג מינהל התכנון: מטרתו של פרק זה היא לאפשר השגת תנאי נוחות בבניין מבחינת אוורור והשגת איכות אווריר המתאימה לפעילות בתוך הבניין, תוך שמירה על בריאות המשתמשים בבניין ועל יעילות אנרגטית.

הפרק חל על כל בניין למעט תעשייה, אחסנה, חממה, מבנה פתוח ומבנה שאינו מיועד לשהיית אדם דרך קבע.

הפרק מפרט דרישות מינימליות לתכנון פתחי אוורור במבני מגורים ובמבני ציבור וכן דרישות בטיחותיות להתקנת המערכות. הדרישות הן קביעות מרשמיות או לחילופין דרישות תפקודיות המסתמכות על התקן. פרק זה מחליף ומבטל את מרבית חלק ב' – גדלם, איורם ותאורתם של חלקי בניין בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות) התש"ל – 1970 וכן את חלק ז': הוראות מיוחדות בנוגע לבניין גבוה – סימן י'.

הוחלט (פורסם במסמך החלטות בתאריך 9.3.17):

להמליץ לשר האוצר על התקנת התקנות.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

תקנות 01/3069 - אספקת אנרגיה למכשירי בישול:

מהלך הדיון:

נציג מינהל התכנון: מטרת התקנות לקבוע הוראות לאספקת אנרגיה למכשירי בישול בבניינים המיועדים למגורים ובבניינים בהם נדרשת התקנת מערכת בישול.

התקנות מאפשרות שימוש בגפ"מ כמגור לאנרגיה לבישול ובנוסף, ניתנה האפשרות לשימוש באנרגיה חשמלית. מאחר ונמצאה כי אנרגיה חשמלית כדאית מבחינה כלכלית לעומת הגפ"מ. המשמעות היא פתיחת שוק האנרגיה לתחרות. לשימוש באנרגיה חשמלית יתרון בטיחותי, וזאת לאור תאונות אפשריות במערכות בישול שמתבססות על גפ"מ. בנוסף לכך, בצפיפות עירונית גוברת, גדל הקושי לאתר מקום מתאים ובטיחותי להתקנת צובר גז.

עוד מוצע בתקנות להכיר בגז הטבעי כמקור אפשרי לאנרגיה לבישול ובלבד שיעמוד בתקנים שייקבעו ועד להתקנתם בתקנים בינלאומיים מקובלים.

פרק זה מחליף את חלק כ' – אספקת גז בבניינים, בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות) התש"ל – 1970.

נציג רשות הגז הטבעי עדכן כי מגבשים תקן ישראלי לגז הטבעי שיאושר ככל הנראה במהלך השנה הקרובה. ביקש לקבוע בתקנות התבססות על התקנים הבינלאומיים ככל ולא יאושר התקן הישראלי. נענה על ידי מ"מ מנהלת מינהל התכנון כי כאשר נדע מהו התקן הבינלאומי הוא ישולב בתקנות.

נציג שר התשתיות ביקש לדייק את הניסוח בהתייחס למערכת אספקת גפ"מ מרכזית ולהוסיף את המילה "בלבד". נענה כי הניסוח ידויק ואין כוונה לשנות את המצב הקיים.

הוחלט (פורסם במסמך החלטות בתאריך 9.3.17):

להמליץ לשר האוצר על התקנת התקנות.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

תקנות 01/3052 - בטיחות המשתמש, הגנה במקומות שונים בבנין:

מהלך הדיון:

נציג מינהל התכנון: תקנות התכנון והבניה (תכן הבניין) - "קוד הבנייה" - אמורות להחליף את ההוראות הקיימות כיום בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל – 1970.

חלק ד' בתקנות תכן הבניין שעוסק בבטיחות המשתמש, נידון ואושר במועצה הארצית ביום 4.2.2014. מוצע לכלול בתקנות אלה הוראות שעוסקות בתאורה בשטח משותף, במערכת הגנה מפני פגיעות ברק ובסימון ואזהרה של מכשולי טיסה.

ההוראות המוצעות מחליפות את ההוראות הקיימות בתוספת השנייה: תקנה 2.80, 2.81 ו-2.86 (תאורה בשטח משותף), 7.85.00 (מערכת הגנה מפני פגיעות ברק) ו-7.89.00, 7.89.001 (סימון ואזהרה של מכשולי טיסה).

הוחלט (פורסם במסמך החלטות בתאריך 9.3.17):
להמליץ לשר האוצר על התקנת התקנות.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

תקנות 3076 - מתקנים נלווים לקו תשתית תת קרקעי:

מהלך הדיון:

נציג מינהל התכנון הציג את עיקרי נוסח התקנות הנדרשות בתיקון. הוסיף כי חברת קצא"א פועלת באמצעות זיכיון ייחודי בתחום הנפט. הזיכיון מסתיים ביום 25.3.2017. החל ממועד זה החברה אמורה לפעול במסגרת חוק התכנון והבניה. לאור האמור מוצע לתקן את תקנות התכנון והבניה (מיתקנים נלווים לקו תשתית תת-קרקעי), תשע"ה-2015 באופן המאפשר ביצוע עבודות והקמת מתקנים נלווים לקו תשתית תת קרקעי המשמש להעברת נפט.

בנוסף, מוצע לבקשת חברות התקשורת ובכלל זה חברות בזק והוט, לתקן את המידות המרביות של מתקנים נלווים שהם ארונות תקשורת כמפורט בתקנת משנה 62(6) באופן המאפשר לחברות אלה את להתקין ארונות במידות המרביות המקובלות.

נציגת שרת המשפטים ציינה כי הסדרת פעילות קצא"א נמצאת כרגע בדיונים בכנסת כחלק מהצעת חוק ממשלתית. בהתאם להצעת החוק כל האישורים שניתנו בעבר על ידי שר האוצר יישארו בתוקף. הבהירה כי התקנות המוצעות רלוונטיות הן לעבר והן עבור צנרות ומתקנים נלווים עתידיים.

מ"מ מנהלת מינהל התכנון הבהירה כי עם פקיעת תוקף חוק הזיכיון של חברת קצא"א, כל צנרת חדשה תידרש בתכנית, למעט העבודות העומדות בתנאי החוק לפטור מהיתר.

נציגה מטעם המשרד להגנת הסביבה התנגדה להחלת פטור גם עבור התקנה של מתקני הגפה על קו נפט פעיל וביקשה כי תקנות הפטור לא יחולו על קווי הנפט הגדולים בקוטר של 42 צול והללו יידרשו בהיתר, במסגרתו ייבחנו כלל ההיבטים הנוגעים למיקום והתקנת המגופים. בנוסף, ביקשה לקבוע בתקנות חובת היועצות עם המשרד להגנת הסביבה לגבי התקנת מגופים כאמור.

נציג 'ארגון הגג' ציין כי התקנת המגופים חשובה לצמצום נזקי דליפה ומשכך אין לכלול אותם במסגרת תקנות הפטור אלא במסגרת תכנית, שתבחן את כלל המשמעויות וההשפעות הסביבתיות. לבקשתו בדבר סימון המגופים בתכנית, השיבה היועצת המשפטית למועצה הארצית כי התקנות לא מונעות סימוןם ככל וימצא צורך בכך.

מ"מ מנהלת מינהל התכנון סברה כי אין מקום לקבוע היוועצות במסגרת תקנות הפטור אלא במסגרת הליך קבלת רישיון עסק לביצוע עבודות הגפה, שמחויב בתיאום מול המשרד להגנת הסביבה. הבהירה כי תכנית לצנרת עתידית תבחן את כלל הנושאים ובכללם את הצורך לקבוע התקנת מגופים במסגרת התכנית, מיקומם, מספרם והמרחקים ביניהם. הפטור מהיתר מתייחס לשלב הביצוע בלבד.

נציג השר להגנת הסביבה סבר כי אין מנגנון שנותן מענה לנושא המגופים היות שהן התכנית והן הליך קבלת רישיון עסק לא יתייחסו לכך.

הוחלט (פורסם במסמך החלטות בתאריך 9.3.17):

להמליץ לשר האוצר על התקנת התקנות.

ההחלטה התקבלה פה אחד אולם בהסתייגות נציג השר להגנת הסביבה.

תקנות 01/3083 - הוספת עבודת חיבור מתקני גז טבעי לצריכה:

מהלך הדיון:

נציג מינהל התכנון: מטרת התיקון היא להקל ולסייע בהסבת מפעלי תעשייה לשימוש בגז טבעי על ידי מתן פטור מהיתר לעבודת חיבור מתקן גז טבעי לצריכה לרשת החלוקה. מדובר בפטור לצנרת בתחום המגרש המיועד לתעשייה ולא בשטח הציבורי, או למערכת ההולכה או החלוקה. עבודת חיבור כוללת צנרת גז לרבות מתקני עזר הדרושים לתפעולה ומחבורים אליה לרבות מסד, סככה להצללת הצנרת, גדר, שילוט המורה על קיומה של הצנרת ומזהיר מפני פגיעה בה והכל בהתאם לתנאים שיקבעו.

נציג רשות הגז הטבעי הבהיר את חשיבות התקנות בהסבת פעילות מפעלים לשימוש בגז טבעי באמצעות התחברות למערכת הגז. ציין כי נקבע לחץ של 7 בר כסף לפטור מהיתר היות ורוב המפעלים נדרשים ללחץ זה. **ממונה הבטיחות ברשות הגז הטבעי** הוסיף כי בלחץ זה ניתן לספק את הגז באמצעות צינורות פלסטיק שנחשבים לבטיחותיים ובעלי בלאי נמוך.

לשאלת **נציג רט"ג** הובהר כי תקנות הפטור מתייחסות לעבודה המבוצעת בתחום שנמצא באחריות המפעלים ולא בשטח ציבורי.

הוחלט (פורסם במסמך החלטות בתאריך 9.3.17):

להמליץ לשר האוצר על התקנת התקנות.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

תקנות 01/3080 - התקנות מתקן גישה אלחוטית לתקשורת בשיטה התאית:

מהלך הדיון:

נציג מינהל התכנון: סעיף 266ג לחוק התכנון והבניה קבע סמכות לשר האוצר, בהתייעצות עם שר התקשורת ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע תנאים נוספים לעניין תחולת הפטור מחובת היתר ולעניין דרכי ההתקנה.

במשך השנים, וללא שהותקנו התקנות, נוצרה הסטה מסיבית לכיוון של שימוש במתקנים הפטורים מהיתר שלא על בסיס שיקולים טכנולוגיים ושיקולי הגנת הציבור מפני קרינה. על חוקיות הפטור הוגשו הליכים משפטיים.

בהתאם להתחייבות המדינה בפני בג"צ, צוות מקצועי בין משרדי משותף למשרד התקשורת, המשרד להגנת הסביבה ומינהל התכנון גיבש את ההסדר המוצע לקביעת תנאים לתחולת הפטור מהיתר בניה.

תנאים לתחולת הפטור:

טווח בטיחות - לבריאות הציבור בכיוון האופקי לא יעלה על **4 מטרים** ובשילוב של מתקני שידור של יותר מבעל רישיון אחד או בשילוב של מתקני שידור של אותו בעל רישיון, המשדרים בשתי טכנולוגיות שונות לפחות שאחת מהן היא טכנולוגיית דור חדש, טווח הבטיחות לא יעלה על **6 מטרים**.

טווח בטיחות לא חורג מתחום המגרש שמוצב בו המיתקן אלא אם החריגה היא לתחום רצועת דרך או שצ"פ.

מיקום - המיתקן אינו מוצב על מבנה שנועד לשימור, בשטח גן לאומי, שמורת טבע, אתר הנצחה או אתר עתיקות מוכרז.

היקף - הקמה של עד **עשרה** מיתקנים חדשים על ידי אותו בעל רישיון בשנה קלנדרית ובכלל זה העתקת מיקומו של מיתקן קיים לגג בניין אחר.

שינוי במיתקן קיים, החלפת מיתקן קיים במיתקן אחר או העתקת מיקומו של מתקן קיים ובלבד שלאחר כל אלה נותר המיתקן באותו גג בניין.

מ"מ מנהלת מינהל התכנון ציינה כי קיימת חובת יידוע על התקנת מתקן לבעלים ולמחזיקים בקרקע או במבנה. בנוסף, במקרה של העברת רישיון, בעל הרשיון החדש יחויב בהצהרה והתחייבות. בכל מקרה ההצהרה תכלול התייחסות לכמות הרשיונות שלא תעלה על עשרה.

נציגת הלשכה המשפטית במינהל התכנון הציגה את עיקרי התייחסות עיריית הרצליה, רעננה ורמת גן המתנגדות לאפשרות של הקמת מתקני גישה אלחוטית בהליך פטור מהיתר. הערותיהם לתקנות, בין היתר, לאסור הקמה בדירות מגורים פרטיות, חובת שיפוי מלא, יידוע הציבור, פירוט מספר האנטנות והציוד הנלווה בבקשה.

הוחלט (פורסם במסמך החלטות בתאריך 9.3.17):

להמליץ לשר האוצר על התקנת התקנות בכפוף לתיקונים הבאים :

- א. בתקנה 3(א)(10) יובהר כי מדובר בהתאמת הבקשה לתכנית ולהנחיות המרחביות החלות במקום.
- ב. לתוספת הראשונה לתקנות שעניינה הצהרה מטעם בעל הרישיון יתווסף סעיף לפיו בעל הרישיון מתחייב כי ככל שבעל הרישיון יבקש להעביר את האחריות על המתקן לבעל רישיון אחר, תנאי להעברת האחריות יהיה חתימת בעל הרישיון החדש על הצהרה זו והעברתה אל מהנדס הוועדה המקומית הרלוונטית.

ההחלטה התקבלה פה אחד.